



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM 19957.013845/2022-16

SUMÁRIO

PROPONENTE:

SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS, SARL

IRREGULARIDADE DETECTADA:

Negociação de valores mobiliários em período no qual isso não era permitido, em infração, em tese, ao disposto no art. 14^[1] da Resolução CVM nº 44/21.

PROPOSTA:

Pagar à CVM, em parcela única, o valor de R\$ 140.00,00 (cento e quarenta mil reais).

PARECER DA PFE/CVM:

SEM ÓBICE

PARECER DO COMITÊ:

ACEITAÇÃO

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM 19957.013845/2022-16 PARECER TÉCNICO

1. Trata-se de proposta de Termo de Compromisso apresentada por **SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS, SARL** (doravante denominada “SONAE SIERRA” ou “Controladora”) **previamente à instauração de Processo Administrativo Sancionador** (“PAS”) pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), no qual não há outros investigados.

DA ORIGEM^[2]

2. O processo teve origem a partir da consulta da **SONAE SIERRA** à SEP, em 31.10.2022, sobre a interpretação do art. 14, §2º, da Resolução CVM nº 44/21^[3]

("RCVM 44"), que regula a contagem do prazo de 15 (quinze) dias de proibição de negociação estabelecido naquele artigo. Na consulta, SONAE SIERRA informou que, em 26.10.2022, teria realizado operações com os papéis de emissão da A.S.S.C. S.A. ("Companhia" ou "Controlada"), da qual seria acionista controladora, no período de proibição que antecedia a divulgação do Informativo Trimestral ("ITR") prevista para 10.11.2022.

DOS FATOS

3. Em 09.11.2022, a SEP, tendo em vista a comunicação sobre eventual infração de dispositivo normativo e o fato de que a Controladora havia informado, na consulta de 31.10.2022, que *"não teve de fato acesso até esta data e, portanto, em 26.10.2022 ainda não tinha tido acesso também, a qualquer prévia completa das informações financeiras relativas ao terceiro trimestre de 2022 da (...) [Companhia]"*, solicitou manifestação sobre a intenção de celebração de Termo de Compromisso ("TC") e questionou qual seria o tipo de informação financeira, ou de resultado, relativamente ao terceiro trimestre de 2022 da Companhia por ela controlada, ao qual teria tido acesso, ainda que de forma incompleta.

4. Em 10.11.2022, a Companhia divulgou seu ITR relativo ao período encerrado em 30.09.2022, conforme previsto.

5. Em 23.11.2022, em resposta à SEP, a Companhia apresentou os seguintes e principais esclarecimentos:

(i) como parte de sua estratégia empresarial, em 01.08.2022 o Grupo SONAE SIERRA havia decidido aumentar sua participação no bloco de controle da A.S.S.C. S.A.;

(ii) assim, a partir de 02.09.2022, a SONAE SIERRA havia iniciado aquisições de ações da Companhia no Novo Mercado da B3 e teria encerrado tais negociações em 26.10.2022, devido ao início do período de vedação;

(iii) *"por um lapso"*, a SONAE SIERRA teria adquirido 372.400 ações ordinárias da Companhia no dia 26.10.2022, que seria o primeiro dia do período de vedação à negociação de ações anterior à divulgação das ITRs da A.S.S.C. S.A., nos termos do art. 14 da RCVM 44; e

(iv) por meio da consulta, SONAE SIERRA teria levado ao conhecimento da CVM, de boa-fé, as negociações realizadas em 26.10.2022, e havia buscado confirmar o entendimento da SEP de que não teria descumprido o art. 14 da RCVM 44, considerando que a divulgação do ITR da Companhia teria se dado somente após o encerramento do pregão do dia 10.11.2022, *"e com isso o período de 15 dias de vedação teria se iniciado de fato em 27 de outubro de 2022"*.

6. Por fim, SONAE SIERRA requereu que a SEP considerasse deixar de lavrar Termo de Acusação com relação aos fatos narrados, determinando o arquivamento de eventual processo que fosse aberto em decorrência da consulta, e, alternativamente, caso a SEP não entendesse pertinente o pedido de arquivamento, que o presente processo fosse *"convertido em ofício de alerta"*, como medida de supervisão mais efetiva para o caso concreto, considerando, em especial, que: (i) a negociação do dia 26.10.2022 teria sido realizada no âmbito da estratégia da Controladora de aumento de sua participação relativa no bloco de controle da Controlada; (ii) os fatos descritos teriam sido trazidos *"em boa-fé"* em três dias úteis após a identificação da suposta infração; (iii) teria ocorrido desvalorização do preço das ações da Controlada após a

divulgação do ITR do terceiro trimestre de 2022, corroborando que o resultado da Controlada não havia sido relevante para a tomada de decisão de investimento da SONAE SIEERA na A.S.S.C. S.A. ou, especificamente, da negociação realizada no dia 26.10.2022; (iv) a CVM ainda não havia instaurado PAS sobre o tema; e (v) as operações de compra realizadas não teriam sido relevantes para a cotação das ações da Companhia, que inclusive teriam sofrido queda no dia.

7. Em conclusão, caso a SEP entendesse que o ocorrido justificaria a instauração de um PAS, a SONAE SIERRA manifestou a sua intenção de celebrar TC com a CVM.

DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA

8. Inicialmente a SEP informou que havia compartilhado o processo em análise com a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”), para que esta verificasse eventual infração ao *caput* do art. 13 da RCMV 44^[4].

9. No entendimento da SEP, em relação à avaliação de possível infração à vedação objetiva do art. 14 da RCMV 44, em razão das negociações realizadas em 26.10.2022, primeiro dia do período de 15 (quinze) dias que antecederam a divulgação do ITR de 30.09.2022:

(i) a decisão dos diretores da SONAE SIERRA, conforme ata de 01.08.2022 apresentada, seria genérica, limitando-se a estipular que fosse dado *“prosseguimento à aquisição, no mercado brasileiro, de ações em sociedades proprietárias de shopping centres, a saber: (...) [A.S.S.C. S.A.] (na qual a Sociedade é titular indireta de 6,30% do capital social) e demais entidades similares”* (não teriam sido definidas quantidades de ações a serem adquiridas, prazos para realizações das negociações, preço de referência para aquisição dos papéis, nem estaria restrita à compra de ações da Companhia, podendo tal definição ser estendida a outras companhias proprietárias de shopping centers);

(ii) o art. 16, §2º, da RCMV 44^[5], permite uma exceção à regra de vedação a negociação do art. 14, qual seja a existência prévia de plano de investimento elaborado de forma a atender as condições ali estipuladas (não só não havia sido celebrado tal plano entre a Controladora e a Companhia, como a referida decisão da Diretoria da SONAE SIERRA não teria atendido a condição de *“estabelecer, em caráter irrevogável e irretratável, as datas ou eventos e os valores ou quantidades dos negócios a serem realizados pelos participantes”*, disposta no inciso III do §1º do art. 16 da RCMV 44, por não terem sido estabelecidos quaisquer desses parâmetros em relação à aquisição de ações da A.S.S.C. S.A; e

(iii) por se tratar de vedação objetiva, a configuração da infração independe da existência de lucro na negociação, e o período de proibição teria de fato se iniciado no dia 26.10.2022, de forma que a aquisição de ações realizada pela SONAE SIERRA naquela data teria, em tese, se dado em descumprimento à vedação imposta pelo art. 14 da RCMV 44.

10. Adicionalmente, sobre as negociações realizadas, a SEP destacou:

(i) de acordo com a resposta da Controladora, no dia 26.10.2022, teriam sido

adquiridas 372.400 ações ordinárias da Controlada a um valor total de R\$ 7.578.340,00 (sete milhões, quinhentos e setenta e oito mil e trezentos e quarenta reais), valor médio de R\$ 20,35 por ação, e, de plano, seria possível observar que não haviam sido negociações insignificantes, considerando que a liquidez diária média do papel é de aproximadamente R\$ 36 milhões (com base nos 60 dias antes da divulgação do ITR), sendo que, a título de exemplo, o volume total negociado no dia 26.10.2022 teria sido de, aproximadamente, R\$ 55 milhões, razão pela qual as negociações da SONAE SIERRA representariam mais de 13% do volume daquele pregão; e

(ii) a ação ordinária da A.S.S.C. S.A (“ALSO3”) teria sofrido forte queda em 11.11.2022, primeiro pregão após a divulgação do ITR, fechando a R\$ 18,19 por ação, uma queda de 5% em relação ao fechamento do pregão anterior, sendo que deveria ser corrigida a informação de que a cotação mínima do pregão atingiu R\$ 15,96 por ação como alegado pela Controladora, pois a mínima deste dia teria sido de R\$ 17,97 por ação (*“Se considerarmos o preço médio de negociação do referido pregão, de R\$ 18,69, poderíamos calcular ‘prejuízos’ econômicos nas negociações em período vedado de R\$ 618.184,00”*); e

(iii) a afirmação de que as compras realizadas não teriam sido relevantes para a cotação das ações não pode ser comprovada pelo simples fato de que as ações teriam fechado em queda nos dias das negociações, eis que são vários os fatores que influenciam o preço de negociação de uma ação, sendo a força compradora de um determinado investidor apenas uma delas (em uma análise hipotética, mesmo com ordens de compra em volume expressivo de um único investidor, a ação poderia fechar em queda, de forma que, se não houvesse tais aquisições, a queda poderia ter sido maior).

11. Por fim, a SEP exarou seu entendimento em relação aos pedidos da SONAE SIERRA e em relação ao prosseguimento do processo e possíveis desfechos:

(i) não haveria de se cogitar de hipótese de arquivamento uma vez que, minimamente, e ao menos em tese, a Controladora teria infringido o art. 14 da RCVM 44, ao negociar durante o período de vedação objetivamente definido na norma aplicável; e

(ii) a Resolução CVM nº 45/21 (“RCVM 45”) permite a expedição de Ofício de Alerta como medida alternativa quando se entender ser reduzida a relevância da conduta ou baixa a expressividade da ameaça ou da lesão ao bem jurídico tutelado, sendo que esse não seria o caso, em uma abordagem preliminar, considerando o volume das negociações e a relevância das infrações à RCVM 44, conforme o disposto em seu art. 19^[6];

(iii) os fatos haviam sido trazidos à CVM por iniciativa própria da Controladora e tal situação constituiria uma atenuante de pena a ser aplicada em eventual atuação sancionadora; e

(iv) seria adequado o encaminhamento do caso ao Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê” ou “CTC”), após manifestação da PFE-CVM sobre a legalidade da proposta de TC apresentada, observado o trâmite relativo à SMI.

DA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO

12. Concomitantemente à resposta ao ofício da SEP, SONAE SIERRA apresentou proposta para celebração de TC na qual propôs pagar à CVM o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização referente aos danos difusos em

tese causados na espécie.

13. Adicionalmente, a PROPONENTE alegou (i) primariedade; (ii) que a negociação potencialmente irregular teria ocorrido, por lapso, e no primeiro dia do período de vedação; e (iii) que teria adotado postura proativa e de boa-fé ao informar à SEP sobre o ocorrido.

DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - (PFE-CVM)

14. Em razão do disposto no art. 83 da RCMV 45, conforme PARECER n. 00003/2023/PFE - CVM/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos Despachos, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM ("PFE/-CVM") apreciou os aspectos legais da proposta de TC apresentada, tendo **opinado pela inexistência de óbice legal à celebração do ajuste.**

15. Em relação aos incisos I (cessação da prática) e II (correção das irregularidades) do §5º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, a PFE-CVM destacou:

"No que toca ao primeiro requisito, a conduta apontada como irregular - negociação de valores mobiliários em período vedado, havendo a delimitação temporal exata seja da negociação irregular, seja do período de vedação - ocorreu em momento certo e determinado, sendo de resultado jurídico e exaurimento imediatos, razão pela qual há de se entender que houve cessação da prática, estando atendido assim o requisito previsto no art. 11, §5º, inciso I, da Lei nº 6.385/1976.

Este posicionamento encontra-se em consonância com o entendimento reiterado da CVM no sentido de que *'sempre que as irregularidades imputadas tiverem ocorrido em momento anterior e não se tratar de ilícito de natureza continuada, ou não houver nos autos quaisquer indicativos de continuidade das práticas apontadas como irregulares, considerar-se-á cumprido o requisito legal, na exata medida em que não é possível cessar o que já não existe(...)'*.

Referentemente à correção da irregularidade apurada, tendo esta já exaurido todos os seus efeitos, o preenchimento ao requisito insculpido no art. 11, §5º, inciso II, da Lei nº 6.385/76 se dá com a apresentação de contraprestação indenizatória ao mercado de valores mobiliários. Neste passo, a proposta se mostra adequada ao disposto no art. 82 da Resolução CVM n.45/2021, haja vista que não se mostra possível identificar, no caso concreto, a ocorrência de prejuízos mensuráveis, com possível identificação dos investidores lesados, a desautorizar a celebração do compromisso mediante a formulação de proposta indenizatória exclusivamente à CVM.

Com este propósito, a proposta ora apresentada contempla o valor de R\$ 100.000.00 (cem mil reais).

(...)

Diante do exposto, desde que o Comitê de Termo de Compromisso considere que o montante é idôneo para as finalidades do termo de compromisso, **não se vislumbram, no que tange aos aspectos jurídicos, óbices à celebração do termo de compromisso in casu." (Grifado)**

DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

16. O Comitê de Termo de Compromisso, em reunião realizada em 07.02.2023, ao analisar a proposta de TC apresentada, tendo em vista: (a) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da RCMV 45^[7]; e (b) o fato de a Autarquia já ter negociado TC em casos de infração, em tese, ao art. 14 da RCMV 44, como, por exemplo, no PA CVM 19957.004151/2021-07 (decisão do Colegiado de 19.10.2021, disponível em https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2021/20211019_R1/20211019_D2343.html)^[8], e em casos de possível infração, em tese, ao art. 13, *caput*, da RCMV 44, como, por exemplo, no PA CVM 19957.006367/2021-07 (decisão do Colegiado em 12.04.2022, https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2022/20220412_R1/20220412_D2558.html)^[9], entendeu que seria possível discutir a viabilidade de um ajuste para o encerramento antecipado do caso em tela. Assim, consoante faculta o disposto no art. 83, §4º, da RCMV 45, o CTC decidiu^[10] negociar as condições da proposta apresentada.

17. Nesse sentido, e considerando, em especial: (i) o disposto no art. 86, *caput*, da RCMV 45; (ii) as negociações realizadas pelo Comitê em casos similares e aprovadas pelo Colegiado da CVM, como os acima citados; (iii) a fase em que se encontra o processo; (iv) o fato de a conduta ter sido praticada após a entrada em vigor da Lei nº 13.506/17, e de existirem novos parâmetros balizadores para negociação de solução consensual para esse tipo de conduta; (v) o histórico do PROPONENTE^[11], que não consta como acusado em PAS instaurados pela CVM; e (vi) a necessidade de, em se entendendo pela celebração de ajuste no caso, estabelecer-se uma condição suspensiva, qual seja, a manifestação da PFE-CVM vir sem óbice em relação à proposta referente a possível infração, em tese, ao art. 13 da RCMV 44 (*insider trading*), **o Comitê propôs o aprimoramento da proposta apresentada, com assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, no montante de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) para SONAE SIERRA.**

18. Na ocasião, e tendo em vista que a SMI ainda não havia se manifestado sobre a possível existência, em tese, de *Insider Trading* no caso, o Comitê, ao estabelecer o valor da sua proposta de contrapartida para eventual ajuste, considerou o balizamento então aplicável a infrações, em tese, relacionadas simultaneamente aos art. 13 e 14 da RCMV 44, tendo, ainda, aplicado fator redutor em razão da fase em que o processo se encontrava tanto na SEP como na SMI.

19. Em 10.02.2023, SONAE SIERRA manifestou a sua concordância com o proposto pelo Comitê.

20. Em reunião realizada em 14.02.2023, o Comitê, ao revisitar o caso à luz da anuência acima, e considerando, em especial, manifestação da SEP no sentido de que (i) não seria adequada aos contornos do caso a contrapartida em eventual ajuste considerando simultaneamente os arts. 13 e 14 da RCMV retro, e (ii) o caso se encontra em análise na SMI sem conclusão definitiva sobre a prática de *Insider Trading*, o Comitê deveria, caso entendesse conveniente e oportuna a celebração de ajuste, negociar considerando ter ocorrido, em tese, a prática mais lesiva, no caso, o *Insider Trading*, bem como estabelecer diferenciação entre os valores a serem

negociados entre os arts. 13 e 14 da RCVM 44, devido à gravidade distinta no caso de violação de um ou outro dispositivo, o Comitê decidiu rever os parâmetros para negociação do valor proposto para esse tipo de solução consensual. Assim, considerando, em especial, os elementos presentes no parágrafo 17 deste Parecer, o CTC decidiu^[12] **RETIFICAR** as condições antes propostas, e propor a **assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, no montante de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), por SONAE SIERRA.**

21. Em 16.02.2023, a **PROPONENTE** manifestou a sua concordância com a adequação proposta.

DA MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR DA PFE-CVM

22. Por meio da NOTA n. 00006/2023/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU, a PFE-CVM registrou que a opinião exarada no PARECER n. 00003/2023/PFE - CVM/PFECVM/PGF/AGU havia se restringido à análise da legalidade da proposta no que se refere a possível violação à disposição contida no art. 14 da RCVM 44, ao se negociar durante o período de vedação objetivamente definido na norma, conforme conclusões contidas no parecer técnico da SEP. Entretanto, o caso, diante da sua natureza, também havia sido encaminhado à apreciação da SMI, a fim de se verificar eventual caracterização da prática de *Insider Trading*, em infração, em tese, ao *caput* do art. 13 da RCVM 44.

23. Assim, considerando:

“(i) o estágio processual em que apresentada a proposta (fase pré-sancionadora); (ii) que a proposta foi apresentada ainda antes da análise técnica pela SMI sobre a configuração de *insider*; (iii) que a SEP, em seu Parecer, afirmou que, a despeito do significativo volume total negociado no período vedado, as ações tiveram forte queda logo após a divulgação do ITR, de modo que as negociações realizadas resultaram em prejuízos ‘econômicos’ à controladora, ora proponente; (iv) que não houve lucro auferido ou prejuízo evitado com a negociação em período vedado; (v) que, por estarem satisfeitos os requisitos do art. 11, §5º, incisos I e II, da Lei nº 6.385/76, **entende não haver óbices à celebração do acordo administrativo também com relação à possível violação do art. 13 da Resolução CVM nº 44.**

Registra-se, por fim, a necessidade de que a quantia oferecida e ao final negociada pelo CTC, seja proporcional e suficiente o bastante para corrigir o suposto ilícito e atender às finalidades do termo de compromisso, dentre as quais o efeito paradigmático de inibir a prática de infrações semelhantes no mercado.” **(Grifado)**

DA DELIBERAÇÃO FINAL DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

24. O art. 86 da RCVM 45 estabelece que, além da oportunidade e da conveniência, há outros critérios a serem considerados quando da apreciação de propostas de TC, tais como a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes^[13] dos acusados, a colaboração de boa-fé e a efetiva possibilidade de punição no caso concreto.

25. Nesse tocante, há que se esclarecer que a análise do Comitê é pautada pelas grandes circunstâncias que cercam o caso, não lhe competindo apreciar o mérito e os argumentos próprios de defesa, sob pena de convolar-se o instituto de TC em

verdadeiro julgamento antecipado. Em linha com orientação do Colegiado, as propostas de TC devem contemplar obrigação que venha a surtir importante e visível efeito paradigmático junto aos participantes do mercado de valores mobiliários, desestimulando práticas semelhantes.

26. Assim, após a nova manifestação da PFE-CVM, e êxito em fundamentada negociação empreendida, o Comitê, em deliberação ocorrida em 22.02.2023, entendeu^[14] que o encerramento do presente caso por meio da celebração de TC, com **assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, junto à CVM, no valor total de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para SONAE SIERRA**, afigura-se conveniente e oportuno, e que a contrapartida em tela é adequada e suficiente para desestimular práticas semelhantes, em atendimento à finalidade preventiva do instituto de que se cuida, inclusive por ter a CVM, entre os seus objetivos legais, a promoção da expansão e do funcionamento eficiente do mercado de capitais (art. 4º da Lei nº 6.385/76), que está entre os interesses difusos e coletivos no âmbito de tal mercado.

DA CONCLUSÃO

27. Em razão do acima exposto, o Comitê, em deliberação ocorrida em 22.02.2023^[15], decidiu opinar junto ao Colegiado da CVM pela **ACEITAÇÃO** da proposta de Termo de Compromisso apresentada por **SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS, SARL**, sugerindo a designação da Superintendência Administrativo-Financeira para o atesto do cumprimento da obrigação pecuniária assumida.

Parecer Técnico finalizado em 28.03.2023.

^[1] Art. 14. No período de 15 (quinze) dias que anteceder a data da divulgação das informações contábeis trimestrais e das demonstrações financeiras anuais da companhia, ressalvado o disposto no § 2º do art. 16 e sem prejuízo do disposto no art. 13, a companhia, os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração e do conselho fiscal ficam impedidos de efetuar qualquer negociação com os valores mobiliários de emissão da companhia, ou a eles referenciados, independentemente do conhecimento, por tais pessoas, do conteúdo das informações contábeis trimestrais e das demonstrações financeiras anuais da companhia.

^[2] As informações apresentadas nesse Parecer até o capítulo denominado “Da Manifestação da Área Técnica” correspondem a relato resumido do que consta de Parecer Técnico elaborado pela SEP sobre o andamento da apuração dos fatos.

^[3] Art. 14. No período de 15 (quinze) dias que anteceder a data da divulgação das informações contábeis trimestrais e das demonstrações financeiras anuais da companhia, ressalvado o disposto no §2º do art. 16 e sem prejuízo do disposto no art. 13, a companhia, os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração e do conselho fiscal ficam impedidos de efetuar qualquer negociação com os valores mobiliários de emissão da companhia, ou a eles referenciados, independentemente do conhecimento, por tais pessoas, do conteúdo das informações contábeis trimestrais e das demonstrações financeiras anuais da companhia.

(...)

§2º A contagem do prazo referido no caput deve ser feita excluindo-se o dia da divulgação, porém os negócios com valores mobiliários só podem ser realizados nesse dia após a referida divulgação.

[4] Art. 13. É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, mediante negociação de valores mobiliários.

[5] Art. 16. Todo aquele que tem relação com uma companhia aberta que lhe torne potencialmente sujeito às presunções de que trata o § 1º do art. 13 pode formalizar plano individual de investimento ou desinvestimento regulando suas negociações com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles referenciados, com o objetivo de afastar a aplicabilidade daquelas presunções. (...)

§ 2º Os planos de investimento ou desinvestimento instituídos pelas pessoas referidas no art. 14 podem permitir a negociação de valores mobiliários de emissão da companhia no período previsto naquele artigo, desde que, além de observado o disposto no § 1º: (...)

[6] Art. 19. Considera-se infração grave, para os fins previstos no § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, a infração às disposições desta Resolução.

[7] Art. 83. Ouvida a PFE sobre a legalidade da proposta de termo de compromisso, a Superintendência Geral submeterá a proposta de termo de compromisso ao Comitê de Termo de Compromisso, que deverá apresentar parecer sobre a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, e a adequação da proposta formulada pelo acusado ou investigado, propondo ao Colegiado sua aceitação ou rejeição, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 86.

Art. 86. Na deliberação da proposta, o Colegiado considerará, dentre outros elementos, a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos acusados ou investigados ou a colaboração de boa-fé destes, e a efetiva possibilidade de punição, no caso concreto.

[8] Trata-se de TC celebrado previamente à citação, no âmbito de PA conduzido pela SMI, em caso de alienação de ações por comitentes realizada 12 (doze) dias antes da divulgação das ITRs, em descumprimento, em tese, do disposto no art. 13, §4º, da então vigente Instrução CVM nº 358/02 ("ICVM 358"). O TC foi firmado no montante de R\$ 300 mil, sendo R\$ 100 mil para cada um dos três Compromitentes. Os Compromitentes não apresentavam histórico na CVM.

[9] Trata-se de TC celebrado com Diretor de Relações com Investidores de companhia aberta, previamente à citação, no âmbito de PA conduzido pela SMI, em caso de descumprimento, em tese, do disposto no art. 13, *caput*, da então vigente ICVM 358. O TC foi firmado no montante de R\$ 170 mil. O Compromitente não apresentava histórico na CVM.

[10] Deliberado pelos membros titulares de SGE, SNC, SPS e SSR. Como o caso estava tramitando tanto na SEP como na SMI, ambas as áreas não votaram.

[11] SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS, SARL não consta como acusado em PAS instaurados pela CVM. (Fonte: Sistema de Inquérito - INQ e Sistema Sancionador Integrado - SSI da CVM. Último acesso em 28.03.2023).

[12] Deliberado pelos membros titulares de SGE, SPS, SSR e pelo membro substituto de SNC.

[13] Vide Nota Explicativa nº ("N.E.") 11.

[14] Idem N.E. 12.

[15] Idem N.E. 12.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco José Bastos Santos, Superintendente**, em 31/03/2023, às 10:53, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Gonçalves Ferreira, Superintendente**, em 31/03/2023, às 12:54, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Lucia Simões Alves Pereira de Souza, Superintendente**, em 31/03/2023, às 14:58, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Guilherme de Paula Aguiar, Superintendente**, em 31/03/2023, às 17:08, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Pinheiro dos Santos, Superintendente Geral**, em 31/03/2023, às 19:45, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1751017** e o código CRC **66C602EE**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1751017** and the "Código CRC" **66C602EE**.*